

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/179/25

הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל, התשפ"ג–2022

1. מטרת החוק
מטרתו של חוק זה לאסור שידורי רדיו המופעלים על ידי צבא הגנה לישראל ולהפריט את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, על ידי ניתוקה מצבא הגנה לישראל והפיכתה לתחנת רדיו עצמאית בבעלות פרטית.
2. הגדרה
בחוק זה, "גלי צה"ל" – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל.
3. איסור על שידורי רדיו של צה"ל
צבא הגנה לישראל לא ישדר שידורי רדיו, ובכלל זה גלי צה"ל.
4. סגירת היחידה הצבאית של גלי צה"ל תיסגר בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.
היחידה הצבאית של גלי צה"ל
5. ביצוע ותקנות
שר הביטחון ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, ובכלל זה לעניין סגירת היחידה הצבאית של גלי צה"ל.
6. ביטול חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)
– שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)
7. תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 –
בחק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 –

(1) בסעיף 1 –

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 134.
² ס"ח התש"ן, עמ' 59.

(א) בהגדרה "רישיון לשידורי רדיו", בסופה יבוא "וכן רישיון לשידורי רדיו ארציים";

(ב) אחרי ההגדרה "רישיון לשידורי רדיו" יבוא:

"רישיון לשידורי רדיו ארציים" – רישיון שניתן לפי סעיף 72(א4) לקיום שידורי רדיו בכיסוי ארצי בשיטה האנלוגית ובכל שיטה אחרת;";

(2) בסעיף 72, אחרי סעיף קטן (א3) יבוא:

"(א4) (1) המועצה תעניק רישיון לשידורי רדיו ארציים; הרישיון יינתן על פי מכרז פומבי שתפרסם המועצה (בסעיף קטן זה – המכרז).

(2) על המכרז יחולו הוראות סימן ב' לפרק ג', בשינויים המחויבים.

(3) בעל הרישיון לשידורי רדיו ארציים יחל בשידוריו ביום הפסקת שידורי גלי צה"ל.

(4) בעל הרישיון לשידורי רדיו ארציים –

(א) ישדר את שידורי הרדיו בתדרים ששידרה גלי צה"ל עד למועד סגירתה;

(ב) רשאי להשתמש במותג גלי צה"ל לתקופה של שנתיים מיום שהחל בשידוריו לפי רישונו.

(5) בסעיף קטן זה, "גלי צה"ל" – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל.

(א5) בעל הרישיון לשידורי רדיו ארציים רשאי לכלול בשידוריו תשדירי פרסומת, שידורי חסות ותשדירי שירות; לעניין זה, "שידור חסות" ו"תשדיר שירות" – כהגדרתם בסעיף 135."

(3) בסעיף 72(א), בפסקה (2), במקום "גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל" יבוא "בעל רישיון לשידורי רדיו ארציים".

8. תיקון חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014³ –
הציבורי הישראלי

³ ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

- (1) בסעיף 85(א), במקום "גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל" יבוא "בעל רישיון לשידורי רדיו ארציים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990";
- (2) סעיף 88 – בטל.

תיקון חוק הפצת 9. בחוק הפצת שידורים באמצעות שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
בסעיף 7 –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל)" יבוא "בעל רישיון לשידורי רדיו ארציים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990";
- (2) בסעיף קטן (ב), המילים "או גלי צה"ל" – יימחקו.

תחילה 10. תחילתם של סעיפים 3, 6, 7(3), 8 ו-9 שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

בינואר 2017 הגיש מנכ"ל משרד הביטחון דוח לשר הביטחון, אשר ממליץ על הוצאת תחנת הרדיו גלי צה"ל מידי צה"ל והעברתה כיחידת סמך למשרד הביטחון. הוועדה שהכינה את הדוח (להלן – הוועדה) בחנה את העברתה של גלי צה"ל לידי תאגיד השידור הציבורי שהחל לפעול בשנת 2017, אך פסלה את הרעיון. בחודש פברואר 2017, החליט שר הביטחון כי לא יקבל את המלצות הוועדה וכי גלי צה"ל תישאר במתכונתה הנוכחית.

יוזם הצעת החוק סבור כי גלי צה"ל תורמת תרומה חיובית והכרחית לשיח הציבורי בישראל, אך מקומה אינו בצה"ל ואין בה שום עניין צבאי מלבד שמה – אין צורך בתחנת רדיו צבאית הממומנת על ידי הציבור, פועלת כיחידה צבאית ואף יש חיילים המשרתים בה. כמו כן, העברתה למשרד הביטחון לפי המלצת הוועדה משמעותה, בפועל, השארת המצב הקיים על כנו, כולל שירותם של חיילים בגלי צה"ל. בנוסף, ההצעה להעביר את תחנת הרדיו גלי צה"ל לתאגיד השידור הציבורי תיצור כפילות של תחנות רדיו ציבוריות ארציות – גלי צה"ל ורשת ב'.

לפיכך, מוצע להפריט את תחנת הרדיו גלי צה"ל בהליך מכרזי שתבצע מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. לפי המוצע, המועצה תעניק לזוכה במכרז רישיון להפעלת תחנת רדיו שתשדר בכיסוי ארצי. עוד מוצע לקבוע כי התדרים המופעלים כיום על ידי גלי צה"ל וגלגלצ יישמרו לטובת הזוכה במכרז, אך שמה של תחנת הרדיו ישתנה בתוך שנתיים מתחילת הפעלתה של גלי צה"ל כתחנת רדיו עצמאית בבעלות פרטית. לפי המוצע, בעל הרישיון שיפעיל את שידורי הרדיו הארציים יהיה רשאי לשדר פרסומות, הודעות חסות ותשדירי שירות, כלומר לתחנה החדשה לא יוקצה מימון ציבורי ולא יתקיים קשר בינה ובין צה"ל. על כן, חיילים יפסיקו לשרת בתחנת הרדיו בתוך שנתיים מיום תחילתו של החוק המוצע. כמו כן,

⁴ ס"ח התשע"ב, עמ' 286.

מוצע לקבוע כי צה"ל לא ישדר שידורי רדיו לאחר סיום שידוריה של תחנת גלי צה"ל כתחנת רדיו צבאית. כפועל יוצא מההסדר המוצע, גלי צה"ל תהיה תחנת הרדיו הפרטית הראשונה בישראל שתפעל בכיסוי ארצי.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי וחיה אטי עטייה (פ/422/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/26/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/175/25) ועל ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/178/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מתן כהנא (פ/1598/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת (פ/262/24) ועל ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/263/24).

הצעת החוק זהה לפ/263/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)